

Droit de l'environnement

Première séance - Droit de l'environnement (Données scientifiques)

Introduction

Le droit de l'environnement repose sur des bases scientifiques essentielles pour comprendre les enjeux climatiques, la perte de biodiversité et les limites planétaires. Ces données orientent les politiques publiques et juridiques pour répondre aux crises écologiques.

I. Données climatiques

- **Réchauffement climatique :**
 - Température mondiale : augmentation de **+1,2°C depuis 1850**, accélération notable après 1950.
 - GES (gaz à effet de serre) : concentration passée de **270 ppmv (1750) à 400 ppmv (2022)**. Augmentation annuelle depuis 2000 : +2%.
- **Rôle du GIEC :**
 - Fondé en 1988, il élabore des rapports d'alerte.
 - Objectif de l'Accord de Paris (2015) : maintenir le réchauffement sous **+1,5°C**.
 - Seuil critique atteint dès 2030-2052 si aucune action drastique n'est entreprise.
- **Conséquences du réchauffement :**
 - Montée des océans, événements climatiques extrêmes (ouragans, sécheresses).
 - Perte de biodiversité, inégalités accrues, risques sanitaires (chaleur, maladies).

II. Perte de biodiversité

- **Contexte :** Nous vivons la **6^e extinction de masse**, beaucoup plus rapide que les précédentes.
 - Exemple : destruction des habitats, surpêche, changement climatique, espèces invasives.
- **Chiffres clés (IUCN) :**

- 42 108 espèces menacées, dont 41% des amphibiens, 37% des requins et raies.
- La France figure parmi les 10 pays avec le plus d'espèces en danger (2005 espèces concernées).
- **Rôle des organisations :**
 - **IUCN** : Crée la liste rouge des espèces menacées.
 - **IPBES** : Synthèse des recherches sur la biodiversité et ses services écosystémiques.

3. Les limites planétaires

- **Concept** : Théorie formulée en 2009 (Rockström) et actualisée en 2015 (Steffen).
 - 9 processus garantissent la viabilité de la Terre (climat, biodiversité, eau douce, pollution chimique, etc.).
 - **Limites dépassées** : changement climatique, érosion de la biodiversité, utilisation des sols, cycle de l'eau douce, pollutions chimiques.
- **Exemples d'interconnexions** :
 - Agriculture intensive : déforestation (Amazonie), utilisation massive de produits chimiques, impacts sur le cycle de l'eau, la biodiversité et le climat.
 - Réduction des puits de carbone (ex. forêts, espèces marines).
- **Conséquences** :
 - Risque de seuils irréversibles (perte de la cryosphère, événements climatiques amplifiés).

Synthèse et points-clés

1. Le réchauffement climatique et la perte de biodiversité sont interdépendants et amplifient les crises.
2. Les rapports du GIEC et des organisations comme l'IUCN sont cruciaux pour orienter les politiques environnementales.
3. Respecter les limites planétaires est indispensable pour éviter des conséquences catastrophiques.

Recommandations pour approfondir

- Site du GIEC : [Synthèse du 6^e rapport](#).
- Vidéo sur Arte Campus : [Changement climatique](#).
- IUCN : [Liste rouge des espèces menacées](#).

Seconde séance - Droit de l'environnement (Finalité et caractères)

Introduction

Le droit de l'environnement est un domaine complexe qui régule les relations entre l'homme et l'environnement. Ses finalités et caractères révèlent des enjeux fondamentaux liés à la protection de la nature et à la régulation des activités humaines.

1. Finalité du droit de l'environnement

A. Le statut de l'environnement

- **Objet de droit, non sujet de droit :**
 - L'environnement est réglementé pour organiser les relations entre les sujets de droit (humains) et les objets de droit (nature).
 - Le **Code civil** ne reconnaît pas la nature comme sujet, mais comme chose appropriée ou non appropriée (ex. : air, eaux, terres).
 - Faiblesse de ce statut : absence de protection suffisante pour les ressources communes (« res communes »).
- **Vers une reconnaissance comme sujet de droit :**
 - Arguments en faveur :
 - Droit à agir en justice.
 - Modèles existants : **Constitution de l'Équateur (2008)** et lois de la Bolivie sur la Terre mère.
 - Cas emblématiques : reconnaissance juridique du fleuve Whanganui (Nouvelle-Zélande) ou de l'Amazonie (Colombie).

- Obstacles : Difficultés à appliquer ces droits (manque d'efficacité dans les cas colombiens).

B. Définition de l'environnement en droit

- Absence de définition unique en droit positif.
- Notion évolutive et influencée par l'éthique :
 - **Anthropocentrisme** : vision utilitariste où la nature est un réservoir de ressources pour l'homme.
 - **Biocentrisme** : reconnaissance d'une valeur intrinsèque à tous les êtres vivants.
 - **Écocentrisme** : valorisation des écosystèmes et responsabilité intergénérationnelle (influence du principe de précaution).

2. Caractères du droit de l'environnement

A. Un droit jeune

- Fondations anciennes (Antiquité, féodalité), mais structuration moderne dans les années 1970.
- Événements-clés :
 - Création du **ministère de l'Environnement (1971)**.
 - Adoption de la **Charte de l'environnement (2005)**.

B. Un droit technique

- Exemple de réglementations :
 - **Accord de Paris (2015)** : limitation du réchauffement à +1,5 °C.
 - **Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)** : budgets carbone pour réduire les GES (-40 % entre 1990 et 2030).
- Usage de notions scientifiques (écosystèmes, biodiversité).

C. Un droit global

- Présent à tous les niveaux : international, européen, national.
- Principe de précaution inscrit dans plusieurs instruments :
 - **Droit international** : Protocole de Carthagène, Convention de Rio.

- **Droit européen** : Traité de Maastricht (1992).
- **Droit français** : Charte de l'environnement.

D. Un droit mixte

- Mélange de droit public et privé :
 - **Droit public** : missions d'intérêt général.
 - **Droit privé** : gestion contractuelle, responsabilité civile (préjudice écologique), droit des biens (quotas d'émissions).

E. Un droit militant

- Mobilisation citoyenne (ex. : Notre Affaire à Tous).
- Rôle des associations et actions en justice (Affaire du Siècle).

Synthèse et enjeux

1. **Reconnaissance juridique de l'environnement** : évoluer vers un statut de sujet de droit ?
2. **Complexité technique** : articulation entre droit, éthique et sciences.
3. **Vision globale** : concilier protection environnementale, économie et droits humains.

Recommandations pour approfondir

- Vidéos Arte Campus : [La nature a-t-elle des droits ?](#)
- Extraits d'ouvrages :
 - « Should Trees Have Standing? » de Christopher D. Stone.
 - « Le Code civil, un Code pour l'environnement » de Mathilde Hautereau-Boutonnet.

Troisième séance - Droit de l'environnement (Socle juridique)

Introduction

La Charte de l'environnement est un pilier fondamental du droit français de l'environnement. Adossée à la Constitution en 2005, elle établit des droits et devoirs pour les individus et les pouvoirs publics tout en inscrivant la protection de l'environnement au sommet de la hiérarchie des normes.

1. La Charte de l'environnement

A. Contexte et nature

- **Adoption** : Inscrite dans la Constitution le **1er mars 2005**, à l'initiative du Président Jacques Chirac, suite à la déclaration « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » (Sommet mondial de Johannesburg, 2003).
- **Valeur juridique** :
 - Intégrée au **bloc de constitutionnalité**.
 - Placée au sommet de la **hiérarchie des normes** (théorie kelsénienne).
 - Guide les lois et les réglementations, qui doivent s'y conformer.
- **Objectifs politiques et juridiques** :
 - Renforcer l'engagement de la France en matière environnementale.
 - Transposer des textes internationaux (accords, conventions).

B. Contenu

La Charte comporte deux parties :

1. Considérants :

- L'environnement comme **patrimoine commun de l'humanité**.
- Appel à un **développement durable** conciliant besoins présents et générations futures.

2. Articles :

- **Droits** :
 - Article 1 : Droit à un environnement respectueux de la santé.
 - Article 7 : Droit à l'information et à la participation.
- **Devoirs** :
 - Articles 2, 3 et 4 : Préservation, prévention et réparation des atteintes à l'environnement.
- **Principe de précaution** (Article 5) :

- Oblige les pouvoirs publics à prévenir des dommages graves et irréversibles même en cas d'incertitude scientifique.
- **Objectifs** : Promotion du développement durable (Article 6), éducation (Article 8), innovation et recherche (Article 9).

C. Portée juridique

- **Reconnaissance constitutionnelle** :
 - Confirmée par le **Conseil constitutionnel** (ex. : décision OGM du 19 juin 2008).
 - Appliquée par le **Conseil d'État** (ex. : arrêt Commune d'Annecy, 2008).
- **Obligation de vigilance** :
 - Instaurée par une QPC du 8 avril 2011 : toute personne doit prévenir les atteintes environnementales liées à son activité.
- **Limites** :
 - Portée variable selon les articles : certains ne sont opposables qu'aux pouvoirs publics (principe de précaution), d'autres sont conditionnés par une loi (participation).

2. Comparaison avec d'autres textes constitutionnels

A. Bloc de constitutionnalité

- Composition :
 - **DDHC de 1789** : droits civils et politiques.
 - **Préambule de 1946** : droits économiques et sociaux.
 - **Charte de l'environnement (2005)** : droits environnementaux.
- Différences :
 - La **DDHC** est centrée sur les droits individuels, tandis que la Charte impose aussi des **devoirs collectifs**.
 - Les droits environnementaux s'opposent parfois aux libertés classiques (ex. : liberté d'entreprendre).

B. Objectifs à valeur constitutionnelle (OVC)

- Reconnaissance de l'environnement comme **patrimoine commun de l'humanité** (décision QPC 2020).

- Conciliation entre libertés économiques et protection de l'environnement (ex. : interdiction des produits phytopharmaceutiques).

Synthèse et enjeux

1. **Force constitutionnelle** : La Charte impose des obligations aux pouvoirs publics et influence la législation.
2. **Portée variable** : Certains principes nécessitent des lois pour être appliqués.
3. **Oppositions potentielles** : Entre droits environnementaux et libertés économiques (liberté d'entreprendre).

Recommandations pour approfondir

- Visionner les vidéos sur la Charte de l'environnement :
 - [Podcast](#)
 - [Vidéo explicative](#)
- Lire les décisions clés :
 - Décision OGM (2008).
 - Décision QPC sur les phytopharmaceutiques (2020).

Quatrième séance - Droit de l'environnement (Environnement et droit international)

Introduction

Le droit international de l'environnement régule les relations entre les États et les acteurs internationaux dans la gestion de la crise environnementale planétaire. Il repose sur des traités, des principes juridiques et des institutions spécifiques qui évoluent pour faire face à des problématiques globales telles que le changement climatique, la perte de biodiversité et la dégradation des ressources naturelles.

1. Pertinence du droit international de l'environnement

A. Interdépendance des éléments environnementaux

- La déclaration de Rio (1992) : « La Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance ».
- Les problèmes environnementaux (pollutions transfrontalières, effondrement de la biodiversité, changement climatique) dépassent les frontières étatiques.
- Exemple : Pollution atmosphérique transfrontalière (« Affaire de la Fonderie de Trail », 1938-1941).

B. Mondialisation et concurrence économique

- Problèmes posés par l'absence d'harmonisation des normes environnementales :
 - **Protectionnisme vert** : restrictions commerciales sous prétexte écologique.
 - **Dumping écologique** : délocalisation des activités polluantes vers des pays à législation laxiste.
 - **Délocalisation des risques** : catastrophes majeures comme Bhopal (1984).
- Solution : Normes internationales communes.

C. Solidarité internationale

- **Principe des responsabilités communes mais différenciées** (Déclaration de Rio, Principe 7) :
 - Les pays industrialisés ont une responsabilité accrue due à leur impact historique et leurs ressources.
 - Les pays en développement n'ont souvent ni les moyens techniques ni financiers pour lutter contre les risques environnementaux.

D. Protection de l'intérêt général de l'humanité

- Textes majeurs :
 - Convention sur la diversité biologique (1992) : préservation comme « préoccupation commune de l'humanité ».
 - CCNUCC (1992) : protection du système climatique pour les générations futures.

E. Sources de tensions internationales

- Conflits liés à la raréfaction des ressources, migration climatique et risques de guerre (ONU, 2020).

2. Construction du droit international de l'environnement

A. Premiers jalons

- 1. Conventions utilitaristes (fin XIXe - début XXe siècle) :**
 - Objectifs : Protéger les intérêts économiques (ex. Convention de Paris, 1902, sur les oiseaux utiles à l'agriculture).
 - Exemples : Traité sur la chasse à la baleine (1946).
- 2. Premiers accords environnementaux bilatéraux :**
 - Traité entre le Canada et les États-Unis sur les eaux limitrophes (1909).
- 3. Conventions ambitieuses (années 1930) :**
 - Ex. Convention de Londres (1933) : protection des espèces menacées et de leurs habitats.
- 4. Lutte contre la pollution (années 1950) :**
 - Ex. Convention MARPOL (1973) : prévention de la pollution maritime par les navires.

B. Impulsion des grandes conférences internationales

- 1. Conférence de Stockholm (1972) :**
 - Premier cadre multilatéral sur l'environnement.
 - Adoption de principes clés :
 - Droit à un environnement de qualité.
 - Obligation d'utilisation non dommageable du territoire.
- 2. Conférence de Rio (1992) :**
 - Notion de développement durable (rapport Brundtland).
 - Textes majeurs :
 - Agenda 21 : programme d'action mondial pour le XXIe siècle.
 - CCNUCC : stabilisation des GES.

- Convention sur la diversité biologique : préservation, utilisation durable et équité.

3. Prolongements :

- Johannesburg (2002), Rio+20 (2012), Stockholm+50 (2022).
- Accords sectoriels : Traité sur la pollution plastique (2024).

3. Principes fondamentaux

1. Principe de précaution :

- Agir face à des risques graves et irréversibles mal connus (Rio, Principe 15).

2. Principe de pollueur-payeur :

- Responsabilisation des acteurs.

3. Responsabilité commune mais différenciée (Rio, Principe 7).

4. Principe de souveraineté étatique :

- Utilisation des ressources contrebalancée par des obligations internationales.

Synthèse

Le droit international de l'environnement est essentiel pour répondre à des problèmes globaux. Bien qu'il ait connu un développement rapide, il souffre de limites d'effectivité. L'harmonisation des normes, la solidarité internationale et l'adaptation des règles restent des enjeux cruciaux pour l'avenir.

Recommandations pour approfondir

- Vidéo : [Traité sur la pollution plastique](#).
- Lecture : [CCNUCC](#) et [Déclaration de Rio \(1992\)](#).

Introduction

Le droit de l'environnement européen se divise en deux composantes principales : le droit du **Conseil de l'Europe** et celui de l'**Union européenne (UE)**. Ces cadres juridiques, bien que distincts, jouent un rôle crucial dans la protection de l'environnement en Europe et au-delà.

1. Le Conseil de l'Europe et l'environnement

A. Compétences et actions

- **Statut élargi** : Favoriser le progrès économique et social (Article 1 du Statut de Londres, 1949).
- **Premières initiatives (1968)** :
 - Déclaration de principes sur la pollution de l'air.
 - Charte européenne de l'eau.

B. Textes adoptés

- **Conventions majeures** :
 1. **Convention de Berne (1979)** : Conservation de la faune et de la flore sauvage.
 2. **Convention sur le paysage (2000)** : Protection des paysages naturels.
 3. **Convention sur la responsabilité civile pour les dommages environnementaux (1993)**.
 4. **Convention sur la protection par le droit pénal (1998)**.
- **Limites** : Certaines conventions (1993 et 1998) n'ont jamais été ratifiées.

C. Jurisprudence de la CEDH

- **Indirecte** : L'environnement est protégé via les droits fondamentaux (droit à la vie, à la vie privée et familiale).
- **Arrêt KlimaSeniorinnen (2024)** : Reconnaît un devoir des États de protéger contre les effets graves du changement climatique sur la santé et le bien-être.

2. L'Union européenne et l'environnement

A. Compétences en matière environnementale

- **Origines** : Absence dans le Traité de Rome (1957).

- **Premiers pas (1972)** : Déclaration reconnaissant l'importance de l'environnement.
- **Compétence explicite (1986)** : Acte unique européen.
- **Traité de Maastricht (1992)** : Consacre une politique de croissance durable et introduit le principe de précaution.
- **Charte des droits fondamentaux (2000)** : Article 37 « Un haut niveau de protection de l'environnement doit être intégré dans les politiques de l'Union. »

B. Types d'actes adoptés

1. **Règlements** : Applicables directement dans tous les États membres.
 - Ex. : Règlement REACH sur les substances chimiques (2007).
2. **Directives** : Objectifs à atteindre, laissés à la discrétion des États.
 - Ex. : Directive 92/43/CEE sur les habitats naturels.
3. **Pacte vert européen (2020)** : Objectif de neutralité climatique en 2050 via des lois comme « Fit-for-55 ».

C. Relations avec le droit international

- L'UE signe et applique des accords internationaux (ex. : Accord de Paris).
- Interaction mutuelle :
 - L'UE durcit parfois des obligations internationales.
 - Elle inspire le droit international (ex. : directive sur les études d'impact transfrontalières).

D. Faiblesses du droit de l'UE

1. **Élaboration difficile** :
 - Processus lent (3 ans pour le règlement REACH).
 - Textes souvent « allégés » pour favoriser le consensus.
2. **Mise en œuvre inégale** :
 - Non-transposition correcte des directives par les États.
 - Coûts d'application élevés.
3. **Efficacité limitée** :

- L'état environnemental reste préoccupant selon le rapport 2020 de l'Agence européenne pour l'environnement.

3. Questions de réflexion (et réponses)

1. **Le Conseil de l'Europe a-t-il une action en matière d'environnement ?** Oui, via des conventions (Berne, paysage, responsabilité civile) et la jurisprudence de la CEDH.
2. **Spécificités du droit de l'UE de l'environnement ?** Intégration dans les politiques grâce à des compétences partagées et une harmonisation des normes.
3. **Compétence de l'UE en matière d'environnement ?** Partagée avec les États membres.
4. **Exemples d'actes adoptés ?** Règlement REACH (2007), directive habitats naturels (1992).
5. **Relations droit international et européen de l'environnement ?** Relations d'influence mutuelle (ex. : Accord de Paris, Convention de Berne).
6. **Prévisions de la Charte des droits fondamentaux ?** Article 37 : Intégration d'un haut niveau de protection environnementale.
7. **Portée de l'arrêt KlimaSeniorinnen (2024) ?** Oblige les États à protéger contre les effets graves du changement climatique.
8. **Faiblesses du droit de l'UE ?** Élaboration lente, mise en œuvre inégale, efficacité parfois limitée.

Synthèse

Le droit européen de l'environnement, articulé entre Conseil de l'Europe et Union européenne, offre un cadre juridique dense et influent. Toutefois, des défis subsistent en termes d'élaboration, de mise en œuvre et d'efficacité, appelant à des efforts accrus pour répondre aux enjeux environnementaux.

Recommandations pour approfondir

- Vidéo : [Sommet européens et climat](#).
- Lecture : Pacte vert européen et « Fit-for-55 ».

Introduction

L'atteinte à l'environnement peut revêter des formes multiples et est sanctionnée par divers textes : Code de l'environnement, Code pénal, Code de la santé publique, et Code de l'urbanisme. Les infractions varient selon les domaines impactés (eau, air, sol, faune, flore) et leur gravité (pollution, écocide).

1. Infractions environnementales

A. Installations classées pour la protection de l'environnement

- Règles strictes pour les activités polluantes (raffineries, usines).
- Non-respect : infractions multiples prévues par le Code de l'environnement.

B. Contraventions de grande voirie

- Protection de la propriété publique (ex. espaces maritimes).
- Empiètements sanctionnés pour des raisons environnementales.

C. Protection des animaux

- Article L. 415-3 C. Envir. :
 - Perturbation de la conservation d'espèces animales non domestiques.
 - Peine : 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.

D. Pollution des milieux

1. Eaux :

- Rejet de substances polluantes (Article L. 231-1 C. Envir.).
- Peine : 5 ans d'emprisonnement si la pollution a des effets graves et durables.

2. Déchets :

- Abandon dans la nature ou les eaux (Articles L. 231-2 et L. 541-46 I-4° C. Envir.).
- Peine : 3 à 4 ans d'emprisonnement selon la gravité.

E. Écocide (Article L. 231-3 C. Envir.)

- Défini comme une pollution intentionnelle ayant des effets graves et durables sur l'environnement.

- Peines :
 - 10 ans d'emprisonnement.
 - 4,5 millions d'euros d'amende (porté à 10 fois l'avantage économique tiré).
- Effets durables : dommages évalués sur au moins 7 ans.

2. Loi « Climat et résilience » (2021)

A. Renforcement des sanctions

1. **Mise en danger de l'environnement :**
 - Création de l'Article L. 173-3-1 C. Envir.
 - Peines : 3 ans d'emprisonnement, 250 000 € d'amende.
2. **Délit général de pollution :**
 - Pollution intentionnelle des milieux (air, eau, sol).
 - Amende modulée selon l'intentionnalité.

B. Bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels

- Investigations sur les accidents majeurs (ex. Lubrizol).

C. Délai de prescription

- Court à partir de la **découverte du dommage**, favorisant des poursuites efficaces.

3. Compétence pénale environnementale

A. Territorialité et extraterritorialité

1. **Théorie des effets :**
 - Compétence si les effets de l'infraction se manifestent en France (ex. pollution maritime touchant les côtes).
2. **Convention de Montego Bay :**
 - Compétence de l'État côtier en cas de dommages graves.

B. Compétence universelle

- Applicable aux infractions graves (ex. pollution maritime, infractions nucléaires).
- Conditions : auteur présent en France.

4. Responsabilité pénale

A. Personnes physiques

- Principe de responsabilité personnelle (Article 121-1 C. Pénal).
- Cas particuliers :
 - Dirigeants responsables des faits de leurs subordonnés.
 - Exonération possible par **délégation de pouvoir**.

B. Personnes morales

- Responsabilité généralisée (Article 121-2 C. Pénal).
- Sanctions possibles :
 - Fermeture d'établissement.
 - Interdiction d'activité.
 - Confiscation des biens ayant servi à l'infraction.

5. Spécificités judiciaires

A. Pôles régionaux environnementaux

- Compétence pour les affaires complexes (préjudice important ou vaste ressort géographique).
- Magistrats formés spécifiquement (préjudice environnemental, lien de causalité).

B. Ajournement de peine avec injonction

- Obligation d'exécuter des mesures de réparation avant le prononcé de la peine (Article 132-66 C. Pénal).

Synthèse

Le droit pénal de l'environnement, enrichi par des lois récentes comme la loi « Climat et résilience », se veut dissuasif et préventif. Il repose sur une responsabilité stricte et des compétences étendues pour répondre à la gravité des atteintes à l'environnement.

Recommandations pour approfondir

- Vidéo : [Défis du droit pénal environnemental](#).
- Lecture : Loi « Climat et résilience », articles L. 231-1 à L. 231-3 du Code de l'environnement.

7eme séance - Changements climatiques et droit international

Introduction

Le droit international joue un rôle crucial dans la lutte contre les changements climatiques, en établissant des cadres juridiques globaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et renforcer la résilience face à leurs impacts. Ce régime est marqué par des sommets majeurs, des accords internationaux, et des mécanismes de gouvernance sophistiqués.

1. Dates clés du droit international du climat

- **1988** : Création du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat).
- **1992** : Sommet de la Terre à Rio et adoption de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques).
- **1997** : Protocole de Kyoto à la COP3 – Premiers objectifs contraignants pour les pays industrialisés.
- **2015** : Adoption de l'Accord de Paris à la COP21 – Objectifs universels de limitation du réchauffement climatique.
- **2023** : COP28 – Adoption du bilan mondial et décision historique sur la transition hors énergies fossiles.

2. Concepts clés

A. Objectifs climatiques internationaux

1. Limiter le réchauffement planétaire :

- Objectif : Maintenir l'augmentation de la température mondiale « bien en-dessous de 2 °C » et poursuivre les efforts pour ne pas dépasser 1,5 °C.
- Impact : Réduction des risques pour les petits États insulaires et les populations vulnérables.

2. Neutralité carbone :

- Atteindre un équilibre entre émissions et absorptions de GES d'ici la deuxième moitié du siècle.

B. Principes juridiques fondamentaux

• Responsabilités communes mais différenciées :

- Reconnu à Rio en 1992, ce principe différencie les obligations selon les capacités économiques et les responsabilités historiques des États.

• Atténuation et adaptation :

- Atténuation : Réduction des émissions (ex. énergies renouvelables).
- Adaptation : Mesures pour gérer les impacts (ex. systèmes d'alerte précoce).

C. Contributions déterminées au niveau national (CDN)

- Engagements individuels des États pour atteindre les objectifs climatiques.
- Mise à jour obligatoire tous les 5 ans (principe de progressivité).

D. Bilan mondial

- Évaluation collective des progrès tous les 5 ans pour ajuster les stratégies.
- Transition évoquée hors des énergies fossiles à la COP28.

3. Accords majeurs et leurs implications

A. Protocole de Kyoto (1997)

- Obligations contraignantes pour les pays industrialisés.
- Mécanismes de flexibilité : Échange de quotas et projets de développement propre.

B. Accord de Paris (2015)

- Objectif universel, différencié par les contextes nationaux.
- Obligation de rapporter et actualiser les contributions.
- Faiblesse : Absence de sanctions pour non-respect.

4. Gouvernance et acteurs

A. Gouvernance internationale

- **COP (Conferences of the Parties)** : Réunions annuelles pour évaluer les progrès et adopter de nouvelles mesures.
- **Comité de mise en conformité** : Facilite la mise en œuvre et le respect de l'Accord de Paris.

B. Acteurs clés

1. **GIEC** : Fournit les bases scientifiques des négociations.
2. **États et Union européenne** : Parties principales des traités.
3. **ONG et observateurs** : Rôle consultatif et de sensibilisation.

5. Problématiques et solutions

A. Inégalités dans les efforts climatiques

- Pays en développement : Besoin de financement et de transfert de technologies.
- Fonds vert pour le climat : Objectif de 100 milliards de dollars/an jusqu'à 2025.

B. Respect des objectifs

- Écart persistant entre les CDN et l'objectif de 1,5 °C.
- Importance des mécanismes de transparence et de suivi.

Synthèse et recommandations

Le droit international du climat, bien qu'imparfait, constitue un cadre essentiel pour coordonner les efforts mondiaux face aux changements climatiques. Pour maximiser son impact, il est crucial de renforcer la coopération, mobiliser des financements accrus et promouvoir une transition énergétique juste.

Techniques d'étude :

- **Dates et chiffres clés** : Focalise-toi sur les jalons comme le Protocole de Kyoto, l'Accord de Paris et les COP.
- **Concepts clés** : Retiens les principes de responsabilité différenciée et de transparence.

Séance 8 : Justice environnementale et procès climatiques

Introduction

La justice environnementale s'attache à répondre aux atteintes portées à l'environnement en mobilisant différents ordres juridictionnels. Les procès climatiques, quant à eux, mettent en lumière la responsabilité des États et des entreprises dans la lutte contre le changement climatique. Cette séance se concentre sur les juges compétents en matière climatique et les exemples de contentieux marquants.

1. Les juges compétents en matière climatique

A. Dualisme juridictionnel

1. Juridictions judiciaires :

- Compétentes pour les litiges entre personnes privées et les infractions pénales.
- Exemples :
 - Chambre criminelle de la Cour de cassation (ex. marée noire de l'Erika).
 - Juridictions spécialisées comme les **pôles régionaux environnementaux** (loi de 2020).

2. Juridictions administratives :

- Compétentes pour les litiges impliquant des personnes publiques.
- Types de contentieux :
 - **Excès de pouvoir** : Annulation d'actes administratifs.
 - **Responsabilité administrative** : Condamnation à réparer un préjudice écologique.
 - **Contentieux de la répression** : Sanctions administratives.

- Exemples :
 - Conseil d'État, arrêt du 26 juin 2019 (pesticides).
 - Tribunal administratif de Paris, jugement du 3 février 2021 (responsabilité climatique de l'État).

B. Difficultés liées au dualisme

- Limites de compétence en cas d'autorisations administratives (ex. installations d'éoliennes).
- Surcoût et lenteur des procédures en raison de la nécessité de saisines multiples.

C. Évolutions récentes

- Création d'une chambre spécialisée à la Cour d'appel de Paris (mars 2024).
- Contentieux relatif au devoir de vigilance des sociétés mères (ex. TotalEnergies).

2. Le contentieux climatique

A. Procès contre les États

1. Affaire Commune de Grande-Synthe :

- **Origine** : Demande de mesures supplémentaires pour respecter les objectifs climatiques.
- **Procédure** :
 - Recours en annulation pour excès de pouvoir.
 - Conseil d'État, 1er juillet 2021 : Condamnation de l'État pour insuffisance de mesures.
 - Nouvelle injonction en 2023 pour des actions supplémentaires.

2. Affaire du Siècle :

- **Fondement juridique** : Régime de réparation du préjudice écologique (Code civil, art. 1246-1252).
- **Jugements clés** :
 - 3 février 2021 : Reconnaissance du préjudice écologique et de la faute de l'État.
 - 14 octobre 2021 : Injonction de réparation des émissions excédentaires.

- 22 décembre 2023 : Réduction suffisante pour compenser le préjudice.

B. Procès contre les entreprises

1. Devoir de vigilance :

- Obligation pour les sociétés mères de prévenir les atteintes à l'environnement.
- Exemples :
 - Affaire TotalEnergies (6 juillet 2023) : Recevabilité d'une action fondée sur le devoir de vigilance.

2. Contentieux variés :

- Envol Vert c. Casino (2021) : Impacts environnementaux de la déforestation.
- France Nature Environnement c. EDF (2022) : Décision relative à une centrale en Guyane.

3. Rôle des procès climatiques

A. Importance juridique

- Mobilisation des juges pour contraindre les acteurs étatiques et privés à respecter les objectifs climatiques.
- Utilisation de nouveaux fondements juridiques (ex. préjudice écologique, devoir de vigilance).

B. Impact symbolique

- Sensibilisation du public et pression sur les gouvernements et entreprises.
- Illustration des défis de la justice environnementale dans un contexte mondial.

Synthèse

La justice environnementale est un outil essentiel pour répondre aux urgences climatiques. Les procès contre les États et les entreprises permettent d'établir des précédents importants, bien que leurs effets concrets restent limités par les délais et contraintes juridiques.

Recommandations pour approfondir

- Visionner la vidéo Arte : [Lien](#).

- Lecture recommandée : *Le procès environnemental* de Hautereau-Boutonnet et Truilhé (2019).